

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9514/2544

นางฉลอง เล็กประยูร
บริษัทลิฟวิ่งสแตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 377, มาตรา 379, มาตรา 391

แม้โจทก์จะได้วางเงินจำนวน 55,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินก็ตาม แต่เงินจำนวนดังกล่าวนี้ก็มีได้หมายความว่า จะเป็นเงินมัดจำไปเสียทั้งหมด ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่กรณีเป็นสำคัญ เมื่อเจตนาของโจทก์และจำเลยปรากฏชัดแจ้งอยู่ในสัญญาแล้วว่าให้ถือเป็นเงินดาวน์ จึงต้องถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินพร้อมทาว์นเฮ้าส์ ส่วนเงินดาวน์ที่โจทก์ผ่อนชำระไปแล้วอีก 10 งวดจำนวน 87,000 บาท นั้น ยิ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เงินมัดจำ เพราะเป็นเงินที่ผ่อนชำระกันหลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินแล้ว ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาจำเลยจะริบเงินเหล่านี้โดยอ้างว่าเป็นเงินมัดจำที่อาจริบตามกฎหมายไม่ได้

สัญญาจะซื้อจะขายข้อ 9 ระบุว่าหากโจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินตามที่ระบุในสัญญา ให้ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาและยินยอมให้จำเลยริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด กับให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกกันทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ผลคือสัญญาเลิกกัน เงินที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยดังกล่าวเพื่อชำระหนี้บางส่วนยอมกลับเป็นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แม้เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันให้ริบโดยไม่ต้องใช้คืนเพื่อกลับสู่ฐานะเดิมข้อตกลงให้ริบดังกล่าวจึงมี

ลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตามมาตรา 379 และเบี้ยปรับนี้ถ้าสูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ ส่วนที่ตกลงกันไว้ในตอนท้ายของสัญญาข้อ 9 อีกว่า หากโจทก์ผู้จะซื้อผิคนัดไม่ชำระเงินตามสัญญาอีกยอมชำระค่าปรับให้แก่จำเลยผู้จะขายต่างหากเป็นเงินครั้งละ 10,000 บาท ก็เป็นเบี้ยปรับเช่นกัน แต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาให้เรียกได้อีกนั้นเป็นการซ้ำซ้อน จึงไม่กำหนดเบี้ยปรับให้แก่จำเลยอีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 147,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 87,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 8 มกราคม 2540)จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 82,000 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า เงินจำนวน 5,000 บาทเป็นเงินมัดจำ คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตาม

ฎีกาของจำเลยเพียงข้อเดียวว่า เงินที่โจทก์ชำระแก่จำเลยในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายจำนวน 55,000 บาทและเงินดาวน์ที่ผ่อนชำระไปแล้วอีก 10 งวด จำนวน 87,000 บาท เป็นเงินมัดจำหรือไม่ เห็นว่า แม้โจทก์จะได้วางเงินจำนวน 55,000 บาทในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2536 ก็ตามแต่เงินจำนวนดังกล่าวนี้ก็มีได้หมายความว่า จะเป็นเงินมัดจำไปเสียทั้งหมด ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่กรณีเป็นสำคัญ เมื่อเจตนาของโจทก์และจำเลยปรากฏชัดแจ้งอยู่ในสัญญาแล้วทำให้ถือเป็นเงินดาวน์ จึงต้องถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินพร้อมทาว์นเฮ้าส์ ส่วนเงินดาวน์ที่โจทก์ผ่อนชำระไปแล้วอีก 10 งวดจำนวน 87,000 บาท นั้น ยิ่งเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เงินมัดจำ เพราะเป็นเงินที่ผ่อนชำระกันหลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินแล้ว ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญา จำเลยจะริบเงินเหล่านี้โดยอ้างว่าเป็นเงินมัดจำที่อาจริบตามกฎหมายไม่ได้ นอกจากนี้ตามข้อ 9 ของสัญญาดังกล่าวระบุไว้ว่า หากโจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินตามที่ระบุในสัญญา ให้ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาและยินยอมให้จำเลยริบเงินชำระไว้แล้วทั้งหมดกับให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกกันทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว และโจทก์ยินยอมให้จำเลยนำทาว์นเฮ้าส์พร้อมที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันนี้ไปขายให้แก่บุคคลอื่นได้ด้วย ดังนั้น เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ผลคือสัญญาเลิกกัน เงินโจทก์ส่งมอบแก่จำเลยดังกล่าวเพื่อชำระหนี้บางส่วนย่อมกลับเป็นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แต่เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันให้ริบโดยไม่ต้องใช้คืนเพื่อกลับสู่ฐานะเดิม ข้อตกลงให้ริบเงินดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตามมาตรา 379 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเบี้ยปรับนี้ถ้าสูงเกินส่วนศาลก็มีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ โจทก์ผิดสัญญาหลังจากชำระเงินให้แก่จำเลยไปแล้วถึง 147,000 บาท การที่จำเลยจะริบเงินจำนวนนี้ทั้งหมดทั้งที่จำเลยเพิ่งสร้างทาว์นเฮ้าส์ที่จะขายให้โจทก์เสร็จพร้อมจะโอนได้

เมื่อเดือนกันยายน 2539 ที่เลิกสัญญานั้นเอง และประมาณต้นปี 2540 จำเลยก็โอนกรรมสิทธิ์ขายให้บุคคลอื่นไปได้ เห็นว่า การกำหนดให้จำเลยริบเบียปรับจำนวน 147,000 บาท นั้น มากเกินสมควรไป เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของจำเลยทุกอย่าง อันชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยริบเบียปรับได้ 60,000 บาท เท่ากับที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดไว้ ส่วนที่ตกลงกันไว้ในตอนท้ายของสัญญาข้อ 9 ในเรื่องเดียวกันนี้ อีกว่า หากโจทก์ผู้จะซื้อผิคนัดไม่ชำระเงินตามสัญญา อีกยอมชำระค่าปรับให้แก่จำเลยผู้จะขายต่างหาก เป็นเงินครั้งละ 10,000 บาท ก็เป็นเบี่ยงปรับเช่นกัน แต่ที่กำหนดไว้ในสัญญาให้เรียกได้อีกนั้น เป็นการซ้ำซ้อนจึงไม่กำหนดเบี่ยงปรับให้แก่จำเลยอีก ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยมาศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อภิชาติ สุจริตานนท์-อรพินท์ เศรษฐมานิต-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีแพ่งมักจะถือหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเป็นหลักกล่าวคือเมื่อคู่สัญญาตกลงทำสัญญากันไว้อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่การแสดงเจตนาดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับการเป็นอิสระและความเสมอภาคด้วย มิใช่เกิดจากการแสดง

เจตนาหลงสำคัญผิด ถูกกลฉ้อฉล แต่บางกรณีค่อนข้างจะพิจารณาได้ยากกว่าผู้ทำสัญญาได้เข้าทำสัญญาโดยมีอิสระและเสมอภาคหรือไม่ เช่นผู้ที่มีความต้องการจะหาที่อยู่อาศัย ได้ไปติดต่อบริษัทผู้มีอาชีพจัดสรรก่อสร้างอาคารขาย เช่นนี้ บริษัทซึ่งประกอบอาชีพดังกล่าวจะมีพนักงานซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขาย ผ่านการเรียน การอบรมมีจิตวิทยาในการที่จะดึงดูดใจให้ลูกค้าทำสัญญาด้วย ตรงกันข้ามกับผู้ซื้อซึ่งมีแต่ความต้องการจะได้ที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อถูกชักจูงหรือพูดจาหวานล่อมจึงเข้าทำสัญญาด้วย และสัญญาที่ทำขึ้นนั้นฝ่ายผู้ขายจะเป็นผู้ร่างขึ้นดังนั้นผู้ขายจะต้องร่างไว้เพื่อประโยชน์ของตน คงไม่มีผู้ขายรายใดที่ร่างสัญญาแล้วให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบกรณีเช่นนี้หากมีข้อพิพาทขึ้นมาสู่ศาล ศาลควรจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วย ในการทำสัญญาส่วนมากแล้วคู่สัญญาบางฝ่ายจะต้องวางเงินมัดจำไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ทำสัญญากันขึ้นแล้ว ซึ่งเงินมัดจำส่วนนี้หากผู้วางมัดจำเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะต้องถูกริบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 378(2) ดังนั้น ในกรณีที่ผู้วางมัดจำผิดสัญญาเป็นเหตุให้ถูกริบเงินมัดจำการตีความว่าเงินจำนวนใดเป็นเงินมัดจำนั้นจึงต้องตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องเสียในมูลหนี้ นั้น เช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้วางเงินจำนวน 55,000 บาท ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดิน ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าเงินจำนวนดังกล่าวมิได้หมายความว่า จะเป็นเงินมัดจำไปเสียทั้งหมด ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่สัญญาเป็นสำคัญเมื่อเจตนาของโจทก์และจำเลยในคดีนี้ว่าให้ถือเป็นเงินดาวน์ จึงต้องถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ดินพร้อมอาคาร จึงไม่ใช่เงินมัดจำที่โจทก์วางไว้อันจำเลยจะริบได้เมื่อโจทก์ผิดสัญญานอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยในภายหลังเดินตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1336/2545 เป็นต้น ส่วนเงินที่ผ่อนชำระในภายหลังการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เงินมัดจำ ดังนั้น แม้จะมีการผิดสัญญาคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีสิทธิที่จะริบ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2574/2536 แต่ถ้ามีข้อสัญญากำหนดไว้ว่าให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมิได้ผิดสัญญาบริบ
ได้ เช่นนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยยึดถือหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา หากคู่
สัญญาตกลงกันไว้ เมื่อผู้ชำระผิดสัญญาคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยอมมีสิทธิบริบได้ เช่น คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 6759/2544 แต่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ โจทก์ซึ่ง
เป็นผู้ซื้อได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยซึ่งข้อ 9 ระบุว่า หากโจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อ
ผิดนัดไม่ชำระเงินตามที่ระบุในสัญญาให้ถือว่าโจทก์ผิดสัญญาและยินยอมให้จำเลย
บริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมด กับให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกกันทันทีโดยมิต้อง
บอกกล่าวเมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้สัญญาจึงเลิกกัน เงินที่โจทก์ส่งมอบให้แก่
จำเลยดังกล่าวเพื่อชำระหนี้บางส่วนยอมกลับเป็นเงินอันจะต้องใช้คืนเพื่อให้คู่สัญญา
กลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 เมื่อ
มีข้อตกลงกันให้จำเลยบริบได้โดยไม่ต้องใช้คืนเพื่อกลับสู่ฐานะเดิมข้อตกลงให้บริบดัง
กล่าวจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตามมาตรา 379 และหากสูง
เกินส่วนศาลมีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ คำวินิจฉัยของศาล
ฎีกาดังกล่าวเท่ากับกลับหลักเดิม กล่าวคือ นอกจากจะต้องพิจารณาหลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาแล้ว จะต้องดูความเสมอภาคในการเข้าทำสัญญาด้วย
ศาลฎีกาคงเห็นว่าฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายประกอบธุรกิจ ย่อมจะต้องมีประสบการณ์ใน
การทำสัญญาและมีพนักงานขายช่วยพูดชักจูงหว่านล้อมให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อเห็น
คล้อยด้วย เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า โจทก์ซึ่งมีความประสงค์จะซื้อที่ดินพร้อม
บ้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้รับคำชักจูงหว่านล้อมจากพนักงานขายของจำเลยจึง
ยอมเข้าทำสัญญาด้วย จึงพอเห็นได้ว่าโจทก์เข้าทำสัญญาโดยมิได้อยู่ในฐานเสมอภาค
กับจำเลย ทั้งสัญญาที่ทำกันนั้นจำเลยก็เป็นฝ่ายจัดทำขึ้นเมื่อมีคดีเกิดขึ้นหากยินยอม
ให้เป็นไปตามสัญญาที่ฝ่ายจำเลยเป็นผู้กำหนดขึ้นก็ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายโจทก์ ดัง
นั้น ที่ศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ถือว่าข้อตกลงให้บริบเงินที่ชำระไว้แล้วทั้งหมดเป็น
เบี้ยปรับและถ้าสูงเกินส่วนแล้ว ศาลมีอำนาจที่จะลดลงเหลือเป็นจำนวนที่พอสมควร

ได้นั้น จึงนับว่าเป็นกรณีที่ศาลเข้ามาดูแลให้ความเป็นธรรมแก่คู่สัญญามีให้อาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจากโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่
ฝ่ายจำเลย หากค่าเสียหายของจำเลยมากเท่ากับจำนวนเงินที่โจทก์ผ่อนชำระไปแล้ว
ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่ให้จำเลยคืนเงินได้ แต่ถ้าหากจำเลยได้รับความเสียหาย
น้อยกว่าจำนวนเงินที่โจทก์ผ่อนชำระ ศาลก็มีอำนาจสั่งให้จำเลยคืนเงินให้แก่โจทก์ได้
บ้างเช่นเดียวกับคดีนี้ที่ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยคืนเงินให้แก่โจทก์บางส่วน
นอกจากนี้ในสัญญายังกำหนดไว้อีกว่าหากโจทก์ผู้จะซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญา
อีก ยอมชำระค่าปรับให้แก่จำเลยผู้จะขายต่างหากเป็นเงินครั้งละ 10,000 บาท ก็เป็น
เบี้ยปรับเช่นกันและเมื่อมีการกำหนดเบี้ยปรับไว้ซ้อนสองกรณีเช่นนี้ ศาลย่อมไม่
กำหนดเบี้ยปรับให้แก่จำเลยอีก จึงชอบด้วยเหตุผลแล้ว ทั้งกรณีนี้จะถือว่าศาลฎีกาไม่
กำหนดเบี้ยปรับให้หาได้ไม่ เพราะว่ามีเบี้ยปรับซ้ำซ้อนกันเมื่อกำหนดเบี้ยปรับให้ส่วน
หนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นการกำหนดเบี้ยปรับแล้ว ทั้งนี้เพราะเบี้ยปรับเกิดจากการที่โจทก์
ประพฤติผิดสัญญาเช่นเดียวกันจึงเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ น่าจะ
เป็นแนวทางที่ดีสำหรับการวินิจฉัยเรื่องการผิดสัญญาในเรื่องอื่น ๆ ที่มีการกำหนดให้
รับเงินหรือกำหนดเบี้ยปรับซ้ำซ้อนไว้ได้เป็นอย่างดี ศิริชัย วัฒนโยธิน